

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Concurso Público

No estudo do Direito Administrativo, ao abordar o tema dos agentes públicos, é essencial compreender os **aspectos constitucionais relacionados aos servidores públicos**.

Já tendo explorado diversos pontos importantes, como a classificação, espécies, criação e extinção de cargos, funções, órgãos e empregos, o foco agora passa a ser nos dispositivos constitucionais que tratam diretamente dos servidores.

Esses aspectos estão organizados em uma sequência específica, e neste momento a atenção se volta para o item que trata dos aspectos constitucionais pertinentes, especialmente o **concurso público**, que é o primeiro subponto a ser analisado.

Esse conjunto de normas está previsto no capítulo da Administração Pública da Constituição Federal, abrangendo os artigos 37 a 41. Neles, encontram-se as bases constitucionais que orientam o ingresso, a permanência, a remuneração e outros direitos e deveres dos servidores públicos.

O artigo 37, em especial, é de extrema relevância tanto para o Direito Administrativo quanto para o Direito Constitucional, pois nele estão previstos os princípios que regem a Administração Pública e diversas regras que são constantemente cobradas em concursos públicos.

O caput do artigo 37 estabelece que a administração pública direta e indireta, pertencente a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **deve obedecer a certos princípios fundamentais**.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

São os conhecidos princípios do LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são aplicáveis a toda a Administração Pública, independentemente do ente federado ou do poder a que pertença, o que inclui o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

Cada um desses princípios carrega uma carga normativa relevante. A legalidade significa que a Administração Pública só pode agir conforme a previsão legal, ou seja, não há liberdade de atuação fora daquilo que a lei permite. A impessoalidade exige que os agentes públicos atuem sem interesses pessoais, buscando sempre o interesse público.

A moralidade impõe padrões éticos de conduta, como honestidade, boa-fé e decoro. A publicidade garante que os atos administrativos sejam públicos, promovendo transparência e acesso à informação. Já a eficiência impõe uma obrigação de desempenho funcional adequado, com uso racional dos recursos públicos e busca por resultados.

Esses princípios, embora resumidos, possuem um tratamento mais aprofundado nos estudos iniciais do curso, sendo fundamentais para a compreensão do funcionamento da Administração Pública e para a análise dos dispositivos constitucionais subsequentes que ainda serão tratados.

Ao longo da análise dos artigos 37 a 41, serão abordados temas como a exigência de concurso público, a estabilidade no serviço público, o estágio probatório, questões relacionadas à remuneração, mandatos eletivos, o regime previdenciário e a acessibilidade aos cargos públicos, entre outros pontos essenciais.

Esse percurso é essencial para a compreensão completa do regime jurídico dos servidores públicos no ordenamento constitucional brasileiro.

Ao aprofundar o estudo sobre o artigo 37 da Constituição Federal, mais especificamente sobre o concurso público, é importante analisar com atenção o conteúdo do inciso II, que dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público.



Importante!

Isso significa que a **participação em concurso público é condição obrigatória para que alguém possa ingressar legalmente na administração pública, seja para ocupar cargo ou emprego público.**

É essencial distinguir esses dois conceitos: cargo público é aquele vinculado a pessoas jurídicas de direito público, ou seja, órgãos da administração direta ou autarquias e fundações públicas de direito público.

Já o emprego público está associado às entidades da administração indireta que possuem personalidade jurídica de direito privado, como empresas públicas e sociedades de economia mista.

A regra geral é essa, embora existam exceções, como alguns municípios que, por não possuírem um estatuto próprio do servidor público, utilizam a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que faz com que mesmo os trabalhadores da administração direta sejam considerados empregados públicos.

Independentemente dessa distinção, a exigência do concurso público se aplica a ambos. Assim, qualquer pessoa que deseje atuar na administração pública, seja ela direta ou indireta, deve se submeter a um processo seletivo formal.

Esse concurso pode ser exclusivamente de provas ou de provas e títulos.

II - a investidura em **cargo ou emprego público** depende de **aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a **natureza e a complexidade do cargo ou emprego**, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O concurso somente de provas pode englobar provas objetivas, discursivas ou ambas, e é suficiente para muitos cargos públicos. No entanto, em determinadas situações, principalmente em concursos para cargos mais especializados ou de maior complexidade, como o magistério ou a área jurídica, pode-se exigir também a avaliação de títulos.

Os títulos representam uma forma de qualificação adicional do candidato. Eles são avaliados conforme critérios previamente estabelecidos no edital do concurso. Por exemplo, uma especialização pode conceder ao candidato uma determinada pontuação, enquanto um mestrado ou doutorado pode conferir uma pontuação ainda maior.

Experiência profissional relevante, publicações acadêmicas e participação em eventos científicos também podem ser considerados como títulos válidos e pontuáveis. Cada concurso, de acordo com sua natureza e exigência do cargo, define os títulos aceitos e a pontuação atribuída a cada um.

No entanto, é fundamental destacar um ponto que frequentemente aparece em provas: **o concurso público nunca pode ser composto apenas por prova de títulos. Isso é expressamente vedado.**

É **obrigatório que haja a aplicação de provas**, ainda que acompanhadas por uma etapa de avaliação de títulos. Portanto, o concurso pode ser apenas de provas ou de provas e títulos, mas nunca somente de títulos. Essa exigência garante a objetividade e a isonomia no acesso aos cargos públicos.

Existe, por outro lado, o processo seletivo simplificado, que é algo distinto do concurso público. Esse tipo de processo pode, sim, ser realizado apenas com a análise de títulos, **mas ele é utilizado em hipóteses excepcionais e específicas** que serão abordadas em outro momento.

O importante, neste ponto, é fixar a obrigatoriedade da realização de provas em qualquer concurso público, como condição para o ingresso válido e legítimo na administração pública brasileira.

As provas e os títulos exigidos nos concursos públicos devem ser **compatíveis com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego público pretendido**. Isso significa que o conteúdo das avaliações e os critérios para análise de títulos precisam estar diretamente relacionados às atribuições e exigências daquele cargo específico.

O edital do concurso tem papel central nesse processo, pois é nele que devem estar especificadas todas as disciplinas cobradas nas provas, sempre considerando a utilidade e pertinência desses conhecimentos para o exercício das funções públicas. Não é permitido incluir disciplinas aleatórias ou sem relação com a atividade profissional que será desempenhada.

Da mesma forma, os títulos aceitos precisam ter conexão com as exigências do cargo, como qualificações acadêmicas ou experiências diretamente aplicáveis.

Outro ponto fundamental é que todas essas regras, tanto sobre as provas quanto sobre a exigência ou não de títulos, **precisam estar previstas na legislação que institui o cargo**.

A lei que cria o cargo público deve conter os requisitos de acesso, a forma de provimento, a possibilidade de avaliação de títulos e qualquer outra condição para a investidura. Essa exigência garante que o processo de seleção seja legal, transparente e orientado por critérios objetivos.

Uma exceção relevante a essa regra diz respeito aos cargos em comissão. Conforme também previsto no inciso II do artigo 37, as **nomeações para cargos em comissão estão dispensadas da exigência de concurso público**.

Esses cargos são de livre nomeação e exoneração, o que significa que podem ser ocupados por pessoas sem vínculo prévio com a administração pública, não sendo necessário que sejam servidores efetivos. Além disso, quem ocupa um cargo em comissão pode ser exonerado a qualquer momento, sem necessidade de processo administrativo ou justificativa formal.



Tome nota!

O **cargo em comissão**, portanto, representa uma **exceção à regra do concurso público**.

Sua principal função é atender às necessidades de direção, chefia e assessoramento, sendo geralmente preenchido por pessoas escolhidas diretamente pela autoridade competente, em razão da confiança pessoal ou da relação de afinidade política ou administrativa.

Ainda assim, mesmo esses cargos devem ser declaradamente de livre nomeação e exoneração por meio de **previsão legal específica**, respeitando o princípio da legalidade que rege toda a atuação da administração pública. Dessa forma, o concurso público se mantém como a forma regra de acesso ao serviço público, sendo o cargo em comissão uma exceção claramente definida na Constituição.

O inciso III do artigo 37 da Constituição Federal trata do **prazo de validade dos concursos públicos**, estabelecendo que esse prazo será de **até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período**.

Esse prazo define o intervalo de tempo durante o qual a administração pública pode convocar os candidatos aprovados e classificados no concurso. O marco inicial desse prazo é a homologação do resultado final do concurso, momento a partir do qual começa a contagem da validade.

III - o **prazo de validade** do concurso público será de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;**

Durante esse período, a administração pública **possui discricionariedade quanto ao momento exato da nomeação dos classificados**. Isso significa que, mesmo tendo obrigação de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital — o que já está pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores, como o STJ e o STF —, a administração não precisa fazer isso imediatamente após a homologação do concurso.

Ela tem liberdade para decidir o momento mais oportuno dentro do prazo de validade, desde que respeite esse limite temporal. Portanto, o direito líquido e certo à nomeação existe para aqueles que foram aprovados dentro das vagas, mas o momento da convocação pode ser escolhido conforme a conveniência administrativa, desde que ocorra dentro do prazo estipulado.

Quanto à prorrogação, a Constituição é clara ao determinar que ela só pode ocorrer uma única vez e deve ser por igual período ao inicialmente fixado. Ou seja, se o edital definir o prazo de validade em dois anos, ele poderá ser prorrogado por mais dois anos. Caso o prazo inicial seja de um ano, a prorrogação só poderá ser de mais um ano, e assim sucessivamente.

Não é permitido, por exemplo, que um concurso com prazo inicial de um ano seja prorrogado por dois. A simetria é obrigatória e vinculante. Além disso, a prorrogação não é automática nem obrigatória; cabe à administração decidir se prorroga ou não.

Esse aspecto está diretamente relacionado ao parágrafo segundo do artigo 37, que determina as consequências da inobservância das regras previstas nos incisos II e III, ou seja, a obrigatoriedade do concurso público e o respeito ao prazo de validade.

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Caso ocorra nomeação para cargo efetivo ou emprego público permanente sem a realização de concurso, ou se for estabelecido um prazo de validade superior a dois anos, a consequência jurídica é a nulidade do ato. Isso significa que **o ato administrativo será considerado inválido desde a origem, como se nunca tivesse existido**.

Além da nulidade, a Constituição impõe a responsabilização da autoridade que deu causa à irregularidade. Essa responsabilização se dá nos termos da lei, podendo resultar em sanções administrativas, civis ou até penais, conforme o caso.

Assim, tanto a nomeação feita em desacordo com a exigência do concurso quanto a fixação de um prazo de validade superior ao permitido geram não apenas a invalidação do ato, mas também consequências diretas para quem autorizou ou executou essa ilegalidade.

É importante compreender que esses dispositivos constitucionais têm por objetivo garantir a lisura, a impessoalidade e a igualdade de acesso aos cargos públicos.

Ao exigir concurso e limitar o prazo de validade, o texto constitucional busca evitar favorecimentos, nomeações indevidas e prolongamentos artificiais da validade de seleções, assegurando que os cargos públicos sejam preenchidos com base no mérito e nos critérios objetivos definidos previamente em lei.

O inciso IV do artigo 37 da Constituição Federal estabelece uma regra de prioridade na nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos.

IV - **durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação**, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos **será convocado com prioridade sobre novos concursados** para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Ele determina que, durante o prazo de validade de um concurso público — seja ele o prazo inicial ou o prorrogado —, os **candidatos aprovados nesse concurso terão prioridade na nomeação em relação aos candidatos de concursos posteriores realizados para o mesmo cargo ou emprego na mesma carreira.**

Para compreender melhor essa regra, imagine um concurso público para o cargo de delegado de polícia de um determinado estado, com prazo de validade de dois anos, prorrogado por mais dois. Isso significa que, durante esses quatro anos, a administração pública pode convocar os aprovados, conforme a necessidade e conveniência, respeitando o número de vagas previstas no edital.

Agora, suponha que, após dois anos e meio da homologação do primeiro concurso, a administração decide abrir um novo concurso para o mesmo cargo e no mesmo órgão. Esse novo concurso ocorre ainda dentro do prazo de validade do anterior.

Acontece que, do primeiro concurso, ainda restam candidatos aprovados dentro do número de vagas originalmente ofertadas que ainda não foram nomeados. Por exemplo, de vinte aprovados, treze já foram convocados, restando sete aguardando a nomeação.

Diante disso, a regra do inciso IV é clara: **antes que qualquer candidato aprovado no novo concurso seja nomeado, é obrigatório que todos os candidatos do concurso anterior, que ainda estiverem no prazo de validade e que foram aprovados dentro do número de vagas, sejam nomeados.**

Ou seja, há uma prioridade legal desses sete candidatos do primeiro concurso. A administração pode até iniciar nomeações do novo concurso, mas apenas após assegurar que todos os aprovados do concurso anterior, dentro das vagas, tenham sido devidamente chamados.



Fique ligado!

Importante destacar que isso **não impede a realização de novos concursos enquanto ainda estiver em vigor o prazo de validade do anterior.**

O novo concurso pode ser realizado, homologado e ter sua própria validade iniciada normalmente. O que se **proíbe**, nesse período de sobreposição, **é que candidatos do novo concurso sejam nomeados em detrimento daqueles que, ainda dentro da validade do concurso anterior, têm prioridade assegurada por lei.**

Portanto, o objetivo dessa norma é garantir a previsibilidade e a segurança jurídica dos concursos públicos, respeitando o direito daqueles que se submeteram ao certame anterior e foram aprovados, para que não sejam preteridos por candidatos de processos seletivos mais recentes.

Voltando para o inciso IV, essa regra de prioridade na nomeação é ainda mais abrangente do que pode parecer à primeira vista.

Essa regra vale para todos os aprovados, não apenas os classificados dentro do número de vagas previstas no edital. É essencial entender a distinção entre "aprovado" e "classificado".

Aprovado é todo candidato que atinge a nota mínima exigida para aprovação no concurso, ou seja, que passou da nota de corte. Já o classificado é o candidato aprovado que ficou dentro do número de vagas disponibilizadas no edital.

Os classificados têm direito líquido e certo à nomeação, enquanto os demais aprovados, aqueles que ficam fora das vagas imediatas, compõem o chamado cadastro de reserva e têm apenas uma expectativa de direito à nomeação.

O que o inciso IV estabelece, contudo, é que **essa expectativa se transforma em direito** quando a administração pública, ainda durante o prazo de validade do concurso anterior, realiza um novo concurso para o mesmo cargo e carreira.

Ao fazer isso, a administração está assumindo que há necessidade de provimento de novos cargos e, portanto, deve, antes de tudo, nomear todos os aprovados do concurso anterior, mesmo os que estavam fora das vagas e tinham apenas expectativa de nomeação.

A razão disso está ligada aos princípios constitucionais da eficiência, da moralidade e da economicidade, uma vez que não faria sentido iniciar um novo processo seletivo quando ainda existem candidatos aptos a serem nomeados a partir de um certame anterior vigente.

Assim, mesmo que a administração possa nomear candidatos do novo concurso dentro do seu próprio prazo de validade, isso só pode ocorrer depois que todos os aprovados no concurso anterior tenham sido devidamente convocados.

É uma questão de respeito à ordem cronológica dos certames e ao direito adquirido daqueles que já demonstraram capacidade por meio de um concurso anterior, cujos efeitos ainda não expiraram.

Portanto, ao abrir um novo concurso público dentro do período de validade de um concurso anterior, a administração se obriga a dar prioridade absoluta aos aprovados do certame anterior. Essa obrigação abrange tanto os classificados dentro das vagas quanto os demais aprovados que compõem o cadastro de reserva.

A partir do momento em que há nomeações no novo concurso, qualquer aprovado do concurso anterior que ainda esteja esperando passa a ter direito à nomeação, e não mais apenas uma expectativa.

Trata-se de uma proteção jurídica que assegura equidade, respeita o esforço dos candidatos e evita gastos desnecessários com novos processos seletivos enquanto ainda há aprovados aguardando nomeação.

Além dos cargos em comissão, que já foram mencionados como uma das exceções à regra do concurso público, existe uma outra possibilidade prevista na Constituição: a **contratação por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público**.

Essa forma de ingresso na administração pública não exige concurso público tradicional e tem por fundamento **situações extraordinárias e transitórias que demandam uma resposta rápida por parte do Estado**.

Esse tipo de contratação é conhecido como **contrato temporário ou contrato por tempo determinado**. Seu uso deve estar expressamente previsto em lei e só pode ocorrer quando houver uma justificativa clara e objetiva de que há uma necessidade temporária de pessoal para o exercício de determinadas funções públicas.

O vínculo jurídico que se estabelece entre o contratado e o Estado nesse caso é **excepcional e de natureza contratual**, não sendo regido nem pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como ocorre com os empregados públicos, nem pelo regime estatutário dos servidores efetivos.

Esse regime contratual excepcional concede ao contratado apenas os direitos trabalhistas básicos, como remuneração mensal, décimo terceiro salário e férias proporcionais.

Não há, contudo, direitos como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tampouco estabilidade funcional. Trata-se, portanto, de um vínculo precário e limitado no tempo, adequado apenas para situações emergenciais ou temporárias.

Exemplos típicos desse tipo de contratação incluem a substituição temporária de servidores efetivos — como no caso de professores que se aposentam ou entram em licença — ou situações de calamidade pública e emergência sanitária.

Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, esse tipo de vínculo foi amplamente utilizado para suprir a demanda urgente por profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Esses profissionais foram contratados temporariamente por meio de seleções simplificadas, de forma a atender a população de maneira célere.

Para o ingresso nessa modalidade de vínculo, o processo seletivo é diferente do concurso público tradicional. Em vez de um certame com provas e provas de títulos, é feito um **processo seletivo simplificado**, que pode envolver análise curricular, avaliação de títulos, entrevistas ou outros critérios objetivos estabelecidos conforme o caso.

O essencial é que o processo seja transparente e imparcial, ainda que mais ágil e menos formal do que um concurso público convencional.

IX - **a lei estabelecerá** os casos de **contratação por tempo determinado** para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**;

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traz um entendimento relevante sobre situações em que um candidato aprovado em concurso público é nomeado apenas após o encerramento do prazo de validade do certame, por força de decisão judicial.

Segundo esse entendimento, **quando a posse no cargo público ocorre por determinação judicial, o servidor não tem direito automático a receber indenização sob o argumento de que deveria ter sido investido no cargo em momento anterior, ainda dentro da validade do concurso.**

Para entender melhor, considere a seguinte situação: um candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Como já consolidado pela jurisprudência, esse candidato tem direito líquido e certo à nomeação.

Ocorre que, mesmo com esse direito, a administração pública não o convoca dentro do prazo de validade do concurso, que pode ser de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando, por exemplo, quatro anos.

Passado esse tempo, e diante da omissão do Estado, o candidato busca resguardar seu direito por meio de um mandado de segurança, com o objetivo de garantir sua nomeação.

O mandado de segurança é acolhido, e a nomeação é determinada judicialmente. Porém, mesmo tendo sido preterido de forma indevida e, portanto, sofrido prejuízo ao deixar de assumir o cargo no tempo adequado, o Supremo entende que ele não faz jus a uma indenização referente ao período em que deveria estar investido no cargo, salvo se houver comprovação de arbitrariedade flagrante por parte da administração.

Isso significa que, na ótica do STF, o simples fato de o Estado não ter convocado o candidato dentro do prazo de validade, por si só, não justifica o pagamento de uma indenização retroativa.

Ainda que o candidato tenha perdido a oportunidade de receber salários, benefícios e contar tempo de serviço, não há reparação pecuniária automática, a não ser que se comprove que houve um comportamento manifestamente arbitrário por parte da autoridade pública responsável, como perseguição pessoal, favorecimento deliberado de outro candidato ou clara violação dolosa da ordem de classificação.

Esse entendimento se baseia na ideia de que o direito à nomeação não garante, por consequência direta, o direito à retroatividade de efeitos financeiros, especialmente quando o provimento do cargo só ocorre mediante intervenção do Poder Judiciário.

O foco da decisão é garantir o acesso ao cargo, e não necessariamente compensar eventuais perdas salariais decorrentes da omissão administrativa, a menos que fique evidente que essa omissão decorreu de abuso de poder ou má-fé.

Portanto, segundo a jurisprudência do STF, o candidato aprovado dentro das vagas e não nomeado a tempo pode, sim, conseguir sua nomeação por via judicial, mas não terá direito automático à indenização pelo tempo que ficou sem ser investido no cargo, salvo se provar que foi vítima de uma arbitrariedade flagrante por parte da administração pública.

Trata-se de uma posição consolidada e que reflete o equilíbrio entre a proteção do interesse público e o reconhecimento de direitos individuais.

JURISPRUDÊNCIA

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

[STF - RE 724.347, rel. min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, P, j. 26-2-2015, DJE 88 de 13-5-2015, Tema 671.]

Resumo

1. Princípios Constitucionais da Administração Pública (Art. 37, caput)

- Aplicam-se à administração direta e indireta dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), da União, Estados, DF e Municípios.
- Princípios do LIMPE:
 - Legalidade: a administração só pode agir conforme a lei.
 - Impessoalidade: atuação sem favorecimentos pessoais.
 - Moralidade: conduta ética, honesta e de boa-fé.
 - Publicidade: os atos devem ser públicos e acessíveis.
 - Eficiência: busca de melhores resultados com uso racional de recursos.

2. Concurso Público (Art. 37, inciso II)

- Regra geral para investidura em cargo ou emprego público.
- Cargo público: vinculado a pessoa jurídica de direito público, regido por estatuto.
- Emprego público: vinculado a pessoa jurídica de direito privado da administração indireta, regido pela CLT.
- Concurso pode ser:
 - Somente de provas (objetivas, discursivas etc.).
 - De provas e títulos (títulos avaliados conforme edital).
- Prova de títulos não pode ser a única forma de seleção.
- Deve respeitar a natureza e complexidade do cargo.
- Requisitos precisam estar previstos em lei que cria o cargo.
- Exceção: cargos em comissão (livre nomeação e exoneração).

3. Prazo de Validade do Concurso (Art. 37, inciso III)

- Até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período.

- Começa a contar a partir da homologação do resultado.
- Administração tem discricionariedade sobre quando nomear, mas deve fazê-lo dentro do prazo.
- Aprovados dentro das vagas têm direito líquido e certo à nomeação.
- Violação aos incisos II e III:
 - Nulidade do ato.
 - Punição da autoridade responsável (Art. 37, §2º).

4. Prioridade na Nomeação (Art. 37, inciso IV)

- Durante o prazo de validade do concurso anterior:
 - Aprovados têm prioridade sobre novos concursados.
 - Abrange todos os aprovados, não apenas os classificados dentro das vagas.
 - Se houver novo concurso, a administração deve nomear todos os aprovados do anterior antes de nomear candidatos do novo certame.
 - Quem está no cadastro de reserva ganha direito à nomeação se a administração abrir novo concurso e começar a nomear.

5. Exceções ao Concurso Público

- Cargos em comissão: livre nomeação e exoneração, não exigem concurso.
- Contratação por tempo determinado (Art. 37, IX):
 - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
 - Exemplo: contratações durante a pandemia.
 - Regime contratual excepcional (não celetista, nem estatutário).
 - Direitos básicos: salário, 13º, férias.
 - Ingresso por processo seletivo simplificado, sem necessidade de concurso público tradicional.

6. Jurisprudência do STF

- Se o candidato aprovado é nomeado por decisão judicial após fim do prazo de validade:
 - Não tem direito à indenização por não ter sido nomeado antes.
 - Exceto se houver comprovação de arbitrariedade flagrante por parte da administração.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
